

D.O.

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE
CAMPOS DOS GOYTACAZES
ESTADO DO RIO DE JANEIROQuarta-feira, 10 de
Janeiro de 2024
Edição 1492
www.campos.rj.gov.br

ÓRGÃO DO PODER EXECUTIVO

PREFEITO | Wladimir Garotinho / VICE - PREFEITO | Frederico Paes

Gabinete do Prefeito

Lei nº 9.427, de 28 de dezembro de 2023.

SEÇÃO I

Dispõe sobre a responsabilidade administrativa ambiental no âmbito do Município de Campos dos Goytacazes, revoga a Lei Municipal nº 5.419/1993 e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DECRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:

TÍTULO I
DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS AO MEIO AMBIENTECAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º A fiscalização do cumprimento das disposições desta Lei e das normas dela decorrentes será realizada pelos agentes públicos encarregados pelo serviço de fiscalização ambiental, nos limites da lei.

Art. 2º Consideram-se para os fins deste Capítulo os seguintes conceitos:

- I – advertência: é a intimação do infrator para fazer cessar a irregularidade sob pena de imposição de outras sanções;
II – apreensão: ato material decorrente do poder de polícia e que consiste no privilégio do poder público de asseio e de objeto ou de produto da fauna ou da flora silvestre;
III – auto de infração: registra o descumprimento de norma ambiental e consigna a sanção pecuniária cabível;
IV – demolição: destruição forçada de obra incompatível com a norma ambiental;
V – embargo: é a suspensão ou proibição da execução de obra ou implantação de empreendimento;
VI – fiscalização: toda e qualquer ação de agente fiscal credenciado visando ao exame e verificação do atendimento às disposições contidas na legislação ambiental, neste regulamento e nas normas dele decorrentes;
VII – infração: é o ato ou omissão contrário à legislação ambiental, a este Lei e às normas dele decorrentes;
VIII – infrator: é a pessoa física ou jurídica cujo ato ou omissão, de caráter material ou intelectual, provocou ou concorreu para o descumprimento da norma ambiental;
IX – interdição: é a limitação, suspensão ou proibição do uso de construção, exercício de atividade ou condução de empreendimento;
X – intimação: é a ciência ao administrado da infração cometida, da sanção imposta e das providências exigidas, consubstanciada no próprio auto ou em edital;
XI – multa: é a imposição pecuniária singular, diária ou cumulativa, de natureza objetiva a que se sujeita o administrado em decorrência da infração cometida;
XII – poder de polícia ambiental: é a atividade da administração que, limitando ou disciplinando direito, interesse, atividade ou empreendimento, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à proteção, controle ou conservação do meio ambiente e a melhoria da qualidade de vida no Município;
XIII – reincidência: é a perpetração de infração da mesma natureza ou de natureza diversa, pelo agente anteriormente autuado por infração ambiental. No primeiro caso trata-se de reincidência específica e no segundo de reincidência genérica. A reincidência observará um prazo máximo de 2(dois) anos entre uma ocorrência e outra.

Art. 3º No exercício da ação fiscalizadora serão assegurados aos agentes fiscais o livre acesso e a permanência, pelo tempo necessário, nos estabelecimentos públicos ou privados.

Art. 4º Mediante requisição do órgão ambiental municipal, o agente fiscal poderá ser acompanhado por força policial, da polícia judiciária, no exercício da ação fiscalizadora.

Art. 5º Aos analistas fiscais do órgão ambiental municipal compete:

- I – efetuar visitas e vistorias;
II – verificar a ocorrência da infração;
III – lavrar o auto de infração correspondente, fornecendo cópia ao autuado;
IV – elaborar relatório de vistoria;
V – exercer atividade orientadora visando a adoção de atitude ambiental positiva;
VI – acompanhar as auditorias ambientais;
VII – outras atribuições definidas pela legislação e as delegadas pela autoridade do órgão ambiental municipal.

Parágrafo único. As demais atribuições dos agentes públicos encarregados do serviço de fiscalização ambiental são as descritas no Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores Públicos do Município e em outros regulamentos.

CAPÍTULO II

DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES

Art. 6º Considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou omissão, dolosa ou culposa, que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente, independentemente da existência de dano.

Parágrafo único. As infrações administrativas ambientais serão apuradas em processo administrativo próprio, assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, observadas as disposições desta lei.

DAS SANÇÕES

Art. 7º Aplicam-se às infrações administrativas as seguintes sanções, observadas as circunstâncias atenuantes e agravantes:

- I – advertência;
II – multa simples;
III – multa diária;
IV – apreensão;
V – destruição ou inutilização do produto;
VI – suspensão de venda e fabricação do produto;
VII – embargo de obra ou atividade;
VIII – suspensão parcial ou total das atividades;
IX – interdição do estabelecimento;
X – restritiva de direitos.

§1º Se o infrator cometer, simultaneamente, duas ou mais infrações, ser-lhe-ão aplicadas, cumulativamente, as sanções a elas cominadas.

§2º A advertência será aplicada pela inobservância das disposições desta Lei e da legislação em vigor, de preceitos regulamentares, quando a conduta não se demonstrar inicialmente significativa, sem prejuízo às demais sanções previstas neste artigo, ou quando o infrator estiver na iminência de cometer uma infração ambiental, tendo iniciado os atos de execução, mas não alcançando o término.

§3º A multa simples será aplicada sempre que o agente, por culpa ou dolo, quando advertido por irregularidades que tenham sido praticadas, deixar de saná-las, no prazo assinado pela autoridade ambiental competente.

§4º A multa simples poderá ser convertida em prestação de serviços de melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente, através da celebração de termo de compromisso ambiental.

§5º A multa diária será aplicada sempre que o cometimento da infração se prolongar no tempo, até cessar a ação, omissão ou até celebração de Termo de Compromisso – TCA com o órgão ambiental municipal.

§6º A apreensão e a destruição ou inutilização, referidas nos incisos IV e V do caput, obedecerão ao seguinte:

- I – os animais serão encaminhados ao órgão ambiental federal, responsável pela tutela da fauna brasileira ou poderão ficar sob a responsabilidade do Município, caso haja convênio com a União, visando à cooperação na tutela da fauna;
II – tratando-se de produtos perecíveis ou madeira, serão os mesmos avaliados e doados a instituições científicas, hospitalares e outras com fim beneficente;
III – os produtos e subprodutos da fauna, não perecíveis, serão destruídos ou doados a instituições científicas, culturais ou educacionais;
IV – os instrumentos utilizados na prática da infração serão vendidos, garantida a sua descaracterização através da reciclagem, e observados, no que couberem, os princípios de licitação, sendo os recursos revertidos para o Fundo Municipal de Meio Ambiente.

§7º As sanções indicadas nos incisos VI a X serão aplicadas quando o produto, a obra, a atividade ou o estabelecimento não estiverem obedecendo às prescrições legais ou regulamentares.

§8º As sanções restritivas de direito são:

- I – perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais;
II – perda ou suspensão da participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito;
III – proibição de contratação com a Administração Pública pelo período de até três anos;
IV – suspensão de registro, licença, permissão ou autorização;
V – cancelamento de registro, licença, permissão ou autorização.

§9º A sanção prevista no inciso VIII deste artigo será aplicada quando o funcionamento da atividade estiver ocorrendo em desacordo com as normas e padrões ambientais determinados para a atividade, podendo somente voltar ao funcionamento após a comprovação de que a atividade estará dentro das normas e padrões ambientais estabelecidos.
§10. A sanção prevista no inciso IX deste artigo será aplicada quando seja impossível o funcionamento da atividade dentro das normas e padrões ambientais existentes.

§11. Independente da aplicação de quaisquer sanções, o infrator será obrigado a reparar os danos ambientais por ele causados.

§12. A aplicação de quaisquer das sanções previstas nesta lei deverá prever a obrigatoriedade do infrator recuperar o meio ambiente e descontaminar a área ou ecossistema degradado, custeando estas ações reparadoras com seus próprios recursos.

Art. 8º No exercício da ação fiscalizadora, observado o disposto no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, fica assegurado às autoridades ambientais a entrada e a permanência em estabelecimentos públicos ou privados, competindo-lhes obter informações relativas a projetos, instalações, dependências e demais unidades do estabelecimento sob inspeção, respeitando o sigilo industrial.

Parágrafo único. O agente de fiscalização requisitará o emprego de força policial, sempre que for necessário, para garantir o exercício de sua função.

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS
GOYTACAZES:291168940001

61

Assinado de forma digital por
MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS
GOYTACAZES:29116894000161
Dados: 2024.01.10 06:23:52 -03'00'

Art. 9º Os valores arrecadados com a venda dos bens, de que trata o inciso IV do § 6º do art. 7º, e o pagamento de multas por infração ambiental serão revertidos ao Fundo Municipal de Meio Ambiente.

Parágrafo único. A multa deverá ser recolhida pelo infrator no prazo de 30 (trinta) dias da aplicação do auto de infração, ressalvado caso ocorra a interposição de recurso administrativo, ficando a multa suspensa até a decisão administrativa final.

Art. 10. A multa, sempre que possível, terá por base a unidade, hectare, metro cúbico, quilograma ou outra medida pertinente, de acordo com o objeto jurídico lesado.

SEÇÃO II

DA IMPOSIÇÃO E GRADAÇÃO DA SANÇÃO ADMINISTRATIVA

Art. 11. Para imposição e gradação da sanção administrativa, a autoridade competente observará:

- I – a gravidade do fato, tendo em vista os motivos da infração e suas consequências para a saúde pública e o meio ambiente;
- II – os antecedentes do infrator, quanto ao cumprimento da legislação de interesse ambiental;
- III – a situação econômica do infrator.

Art. 12. São circunstâncias que sempre atenuam a sanção:

- I – o baixo grau de instrução ou escolaridade do infrator;
- II – a reparação espontânea do dano, ou limitação significativa da degradação ambiental causada;
- III – a comunicação prévia pelo infrator, do perigo iminente de degradação ambiental;
- IV – a colaboração com os agentes encarregados da vigilância e do controle ambiental;
- V – ter o infrator promovido ou estar promovendo programas de educação ambiental em conformidade com a política estadual de educação ambiental;
- VI – ter o infrator implementado, ou estar implementando, planos e programas voluntários de gestão ambiental, visando à melhoria contínua e o aprimoramento ambiental, segundo diretrizes formuladas por entidades certificadoras reconhecidas no Brasil.

Art. 13. São circunstâncias que sempre agravam a sanção, quando não constituem ou qualificam a infração:

- I – reincidência nas infrações de natureza ambiental;
- II – ausência de comunicação, pelo infrator, do perigo iminente de degradação ambiental ou de sua ocorrência à autoridade ambiental;

III – ter o agente cometido a infração:

- a) para obter vantagem pecuniária ou outro motivo torpe;
- b) coagindo outrem para a execução material da infração;
- c) afetando ou expondo a perigo, de maneira grave, a saúde pública ou o meio ambiente;
- d) causando danos à propriedade alheia;
- e) atingindo áreas de unidades de conservação ou áreas sujeitas, por ato do Poder Público, a regime especial de uso;
- f) atingindo áreas urbanas ou quaisquer assentamentos humanos;
- g) em período de defeso à fauna;
- h) em domingos ou feriados;
- i) à noite;
- j) em épocas de secas ou inundações;
- k) no interior de espaço territorial especialmente protegido;
- l) com o emprego de métodos cruéis para abate ou captura de animais;
- m) mediante fraude ou abuso de confiança;
- n) mediante abuso do direito de licença, permissão ou autorização ambiental;
- o) no interesse de pessoa jurídica mantida, total ou parcialmente, por verbas públicas ou beneficiada por incentivos fiscais;
- p) atingindo espécies ameaçadas, listadas em relatórios oficiais das autoridades competentes;
- q) facilitada por funcionário público no exercício de suas funções.

IV – ter o infrator iniciada obra ou atividade em desrespeito às determinações da licença ambiental.

§ 1º A ocorrência da circunstância agravante, prevista no inciso II deste artigo, implicará imposição de multa, no mínimo, equivalente a um terço do valor máximo previsto para a infração.

§ 2º A imposição de multa, na forma prevista do parágrafo anterior, poderá ser atenuada, nos casos de infração cometida por pessoa física, microempresa ou empresa de pequeno porte, que não tenha atuado com dolo e que não seja reincidente na prática de outras infrações administrativas.

Art. 14. As circunstâncias atenuantes e agravantes das sanções devem estar descritas no auto de infração.

CAPÍTULO III

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL

SEÇÃO I

DO AUTO DE CONSTATAÇÃO E INFRAÇÃO

Art. 15. São autoridades competentes, para lavrar o auto de constatação e de infração ambiental, objetivando instaurar processo administrativo os servidores efetivos do órgão ambiental municipal e os membros do Grupamento Ambiental da Guarda Civil Municipal, na seguinte forma:

- I - os Guardas Cíveis da Gerência de Segurança Ambiental e Aquaviária, exercerão a fiscalização no combate à desmatamento, fauna e pesca irregular, as condutas proteção das unidades de conservação e das áreas verdes do Município;
- II - os fiscais de meio ambiente, irão fiscalizar as condutas lesivas ao meio ambiente e as atividades licenciadas;
- III - os agentes do licenciamento ambiental, irão fiscalizar os objetos submetidos ao licenciamento e outorgas públicas ambientais.

§ 1º A autoridade ambiental que tiver conhecimento de infração ambiental é obrigada a promover a sua apuração imediata, observado o processo administrativo previsto nesta lei, sob pena de corresponsabilidade.

§ 2º Qualquer pessoa, constatando infração ambiental, poderá provocar a atuação das autoridades responsáveis pelo controle e fiscalização ambientais, para efeito do exercício de seu poder de polícia administrativa.

Art. 16. O processo administrativo de apuração e punição por infrações à legislação ambiental terá início com a lavratura do auto de constatação de infração ambiental por determinação de autoridade competente.

§ 1º O auto de constatação conterá:

- I – a identificação do interessado;

II – o local, a data e a hora da infração;

III – a descrição da infração ou infrações e a menção do (s) dispositivo (s) legal (s) transgredidos;

IV – a (s) sanção (ões) a que está sujeito o infrator e o (s) respectivo (s) preceito (s) legal (s) que autoriza a sua imposição; e

V – assinatura da autoridade responsável.

§ 2º O auto de infração será lavrado com base no auto de constatação e nos demais elementos do processo, pelo órgão ambiental municipal, através de sua fiscalização.

§ 3º O auto de infração, além das informações do auto de constatação, conterá:

- I – o valor e o prazo para o recolhimento da multa;
- II – o prazo para interposição de recurso;

SEÇÃO II

DA COMUNICAÇÃO DOS ATOS

Art. 17. O infrator será intimado da lavratura do auto de infração, da ciência de decisão ou efetivação de diligência:

- I – pessoalmente, por ciência no processo;
- II – por via postal, com aviso de recebimento, ou outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado.

§ 1º Mesmo ocorrendo à ciência através das diligências acima, deverá também o Município publicar o resumo do auto de infração no Diário Oficial do Município, para que possa produzir todos os efeitos legais, em especial para iniciar a contagem dos prazos.

§ 2º A publicação da intimação deverá conter:

- I – identificação do intimado e nome do órgão ou entidade administrativa;
 - II – finalidade da intimação;
 - III – data, hora e local em que deve comparecer;
 - IV – se o intimado deve comparecer pessoalmente ou se pode fazer representar;
 - V – informação da continuidade do processo independentemente do seu comparecimento;
 - VI – indicação dos fatos e fundamentos legais pertinentes;
- § 3º A intimação será considerada efetuada caso o aviso de recebimento seja assinado por empregado ou preposto do infrator em se tratando de pessoas jurídicas. Sendo publicado no Diário Oficial do Município, conforme parágrafo posterior, para que possa produzir os efeitos legais.

§ 4º No caso de interessados indeterminados, desconhecidos ou com domicílio indefinido, a intimação será efetuada por edital, publicado no Diário Oficial do Município, durante 3 (três) dias úteis, com prazo de 15 (quinze) dias de antecedência ao cumprimento da sanção aplicada, constante no auto de infração ou apresentar defesa administrativa.

§ 5º Serão considerados nulos os autos quando aplicados sem observância das prescrições legais.

Art. 18. O prazo para o cumprimento da sanção ou interposição de defesa administrativa é de 15 (quinze) dias, a contar da publicação do Auto de Infração Ambiental – AIA.

Art. 19. Todos os autos de infração lavrados pelos fiscais ambientais deverão ser copiados e encaminhados ao Ministério Público Estadual e Federal, para apurar a responsabilidade civil e penal dos infratores.

SEÇÃO III

DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE DEFESAS AMBIENTAIS

Art. 20. Fica instituído, no âmbito do órgão ambiental municipal a Junta Administrativa de Defesas Ambientais – JADA, que será responsável pelo julgamento em primeira instância das defesas administrativas interpostas contra a lavratura de autos de infração ambiental.

Art. 21. Compete à JADA:

- I - analisar e julgar as defesas administrativas interpostas;
- II - solicitar ao órgão ambiental municipal ou a quaisquer outros órgãos da Administração Pública Municipal, quando necessário, informações complementares relativas as defesas administrativas, objetivando uma melhor análise mais completa da situação recorrida;
- III - prestar informações sobre vícios nas autuações, que são, sistematicamente, repetidos.

Art. 22. A JADA será composta por cinco membros titulares e respectivos suplentes, sendo:

- I - 03 (três) representantes do órgão ambiental municipal, com formação superior;
- II - 1 (um) representante da Procuradoria Geral do Município;
- III - 1 (um) representante do órgão de finanças municipal.

§ 1º A nomeação dos cinco titulares e suplentes será efetuada por ato do Chefe do Executivo Municipal.

§ 2º O mandato dos membros da JADA será de dois anos, permitida a recondução.

§ 3º O Presidente da JADA será um dos membros e será indicado pelo secretário do órgão ambiental municipal.

§ 4º Os membros da JADA não perceberão qualquer tipo de remuneração ou benefício por sua atuação.

§ 5º Há impedimento do membro, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo:

- I - em que interveio como mandatário da parte, oficiou como perito;
- II - quando nele estiver postulando, como defensor público, advogado, seu cônjuge ou companheiro, ou qualquer parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive;
- III - quando for parte no processo ele próprio, seu cônjuge ou companheiro, ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive;
- IV - quando for sócio ou membro de direção ou de administração de pessoa jurídica parte no processo;
- V - quando for herdeiro presuntivo, donatário ou empregador de qualquer das partes;
- § 6º Há suspeição do membro:
- I - amigo íntimo ou inimigo do autuado ou de seus advogados;
- II - quando o autuado for seu credor ou devedor, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive;
- IV - interessado no julgamento do processo em favor do autuado.

SEÇÃO IV

DAS DEFESAS ADMINISTRATIVAS

Art. 23. É competente para a instrução e julgamento das defesas administrativas de primeira instância a Órgão ambiental municipal.

§ 1º Os processos serão julgados pela Junta Administrativa de Defesas Ambientais – JADA, após parecer de um dos membros da fiscalização do órgão ambiental municipal.

2º As decisões que revogue, anule ou declare nulo o auto de infração deverá ser remetido ao Conselho Municipal de Meio Ambiente e Saneamento, através de remessa obrigatória, para o julgamento em segunda instância administrativa;

§ 3º O órgão ambiental municipal formalizará o devido processo de recurso administrativo e, após julgamento em primeira instância, com a respectiva publicidade do ato, o remeterá ao Conselho Municipal de Meio Ambiente e Saneamento, para ciência ou julgamento no caso de recurso.

§4º Da decisão do plenário do Conselho Municipal de Meio Ambiente e Saneamento o respectivo processo ou sua cópia seguirá, conforme julgado:

I – ao órgão ambiental municipal quando se tratar de cumprimento de embargo, interdição, multa ou perda de benefícios concedidos pelo poder público;

II – no caso de multa, a Dívida Ativa do Município, para inscrição e devida cobrança judicial; ou,

III – ao arquivo-geral do órgão ambiental municipal quando for decidido pela improcedência ou quando cumprido os incisos acima.

Art. 24. São inadmissíveis no processo administrativo as provas obtidas por meios ilícitos.

Art. 25. Quando necessária à instrução do processo, a audiência de outros órgãos ou entidades administrativas poderá ser realizada em reunião conjunta, com a participação de titulares ou representantes dos órgãos competentes e de entidades da sociedade civil e da comunidade afetada, lavrando-se a respectiva ata, a ser juntada aos autos.

Parágrafo único. Designados dia, local e horário para a reunião aludida no caput, dela será intimada a defesa para, querendo, comparecer.

Art. 26. Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em documentos existentes na própria administração responsável pelo processo ou em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, a obtenção dos documentos ou das respectivas cópias.

Art. 27. O interessado poderá na fase de instrução e antes da conclusão para tomada da decisão final, juntar documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir alegações referentes à matéria objeto do processo.

§1º Os elementos probatórios deverão ser considerados na motivação do relatório e da decisão.

§2º Somente poderão ser recusadas, mediante decisão fundamentada, as provas propostas pelos interessados quando sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias.

§3º As perícias requeridas serão custeadas pelo requerente.

Art. 28. Os interessados serão intimados de prova ou diligência ordenada, com antecedência mínima de dez dias úteis, mencionando-se data, hora e local de realização.

Art. 29. Quando, por disposição de ato normativo, devam ser previamente obtidos laudos técnicos de órgãos administrativos e estes não cumprirem o encargo no prazo assinalado, o órgão responsável pela instrução deverá solicitar laudo técnico de outro órgão dotado de qualificação e capacidade técnica equivalentes.

Art. 30. Em caso de risco iminente, a administração pública poderá motivadamente adotar providências acauteladoras, sem a prévia manifestação do interessado.

SEÇÃO V

DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

Art. 31. Das decisões tomadas pela Junta Administrativa de Defesas Ambientais – JADA, em primeira instância, inclusive as que se referem à aplicação de multa, poderá o infrator interpor recurso administrativo ao Conselho Municipal de Meio Ambiente e Saneamento, no prazo de 15 (quinze) dias contados da intimação da publicação da decisão de primeira instância ou quando o infrator tomar ciência pessoalmente da decisão.

Art. 32. O recurso administrativo terá efeito suspensivo relativamente ao pagamento das multas e, quanto às demais infrações, apenas devolutivo.

Parágrafo único. A autoridade que exercer o juízo de admissibilidade do recurso administrativo, se houver pedido do recorrente, poderá, fundamentadamente, conferir efeito suspensivo ao recurso, nas hipóteses em que a execução imediata da sanção possa acarretar dano irreparável.

Art. 33. Caso a decisão do recurso mantenha a multa, integral ou parcialmente, o infrator terá o prazo de 30 (trinta) dias para efetuar o pagamento, contados da data da publicação da decisão no Diário Oficial do Município.

Parágrafo único. Caso o pagamento não seja efetuado no prazo acima previsto, os autos serão imediatamente remetidos para a Secretaria de Fazenda para serem inscritos na Dívida Ativa do Município e posteriormente encaminhados para a Procuradoria Geral do Município – PGM efetuar a cobrança do débito.

Art. 34. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Capítulo exclui-se o dia do começo, incluindo-se o do vencimento.

SEÇÃO VI

DAS MEDIDAS CAUTELARES

Art. 35. Em qualquer fase do processo administrativo, ou antes, que este seja instaurado, os agentes de fiscalização do órgão ambiental municipal poderão impor, cautelarmente, as medidas previstas nos incisos IV, VI, VII, VIII e IX do Art. 7º, quando constatarem a ocorrência ou a iminência de significativo risco à saúde da população ou de degradação ambiental de difícil reparação, mediante decisão devidamente fundamentada.

§1º O agente fiscalizador notificará o responsável pela atividade determinando as medidas a serem adotadas.

§2º A decisão produzirá efeito imediatamente, a partir da ciência pelo infrator, independente de publicação, ocorrendo esta até 5 (cinco) dias posteriores, sob pena de nulidade da notificação.

§3º Intimado o infrator da providência cautelar aludida, o agente fiscalizador, sob pena de infração disciplinar grave, comunicará o fato a seu superior imediato para que este dê ciência ao Conselho Municipal de Meio Ambiente e Saneamento, que, fundamentadamente e em 30 (trinta) dias, suspenderá ou ratificará a medida, ou, se for o caso, solicitará ao Secretário Municipal de Meio Ambiente que a mantenha por tempo que julgue necessário, conforme razões de interesse público expostas expressamente.

§4º Suspensa a medida por decisão do Conselho Municipal de Meio Ambiente e Saneamento o infrator retornará à atividade após sua publicação no Diário Oficial do Município, sendo permitido somente nova medida cautelar por novo fato ou agravamento do fato analisado.

SEÇÃO VII

DOS PRAZOS PRESCRICIONAIS

Art. 36. Prescreve em cinco anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessado.

§1º Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do auto de infração.

§2º Incide a prescrição no procedimento de apuração do auto de infração paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação e da reparação dos danos ambientais.

§3º Incide a prescrição no procedimento de apuração do auto de infração paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§4º Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput rege-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§5º A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.

Art. 37. Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do auto de infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem instrução do processo.

Art. 38. O disposto neste Capítulo não se aplica aos procedimentos relativos as taxas inerentes de conteúdo ambiental.

CAPÍTULO IV

DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS EM ESPÉCIE E DAS SANÇÕES

SEÇÃO I

DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES CONTRA A FAUNA

Art. 39. Matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a obtida:

I – multa de 3,34 UFICA, por indivíduo de espécie não constante de listas oficiais de risco ou ameaça de extinção; e

II – multa de 33,34 UFICA, por unidade de espécie constante da lista oficial de fauna brasileira ameaçada de extinção e do Anexo II da CITES.

§1º Incorre nas mesmas multas quem:

I – impede a procriação da fauna, sem licença, autorização ou em desacordo com a obtida;

II – modifica, danifica ou destrói ninho, abrigo ou criadouro natural; ou

III – vende, expõe à venda, exporta ou adquire, guarda, tem em depósito, utiliza ou transporta ovos, larvas ou espécimes da fauna silvestre, nativa ou em rota migratória, bem como produtos e objetos dela oriundos, provenientes de criadouros não autorizados ou sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente.

§2º No caso de guarda doméstica de espécime silvestre não considerada ameaçada de extinção, pode a autoridade competente, considerando as circunstâncias, deixar de aplicar a multa.

§3º No caso de guarda de espécime silvestre, pode a autoridade competente deixar de aplicar as sanções previstas nesta Lei, quando o agente espontaneamente entregar os animais ao órgão ambiental competente.

§4º São espécimes da fauna silvestre todos aqueles pertencentes às espécies nativas, migratórias e quaisquer outras, aquáticas ou terrestres, que tenham todo ou parte de seu ciclo de vida ocorrendo dentro dos limites do território brasileiro ou em águas jurisdicionais brasileiras.

Art. 40. Introduzir espécime animal no Município, sem parecer técnico oficial favorável e licença expedida pela autoridade competente:

I – multa de 13,34 UFICA, com acréscimo por exemplar excedente da autorização de 1,34 UFICA, por unidade;

II – multa de 13,34 UFICA, com acréscimo por exemplar excedente da autorização de 33,34 UFICA, por unidade de espécie constante da lista oficial de fauna brasileira ameaçada de extinção e do Anexo I da CITES; e

III – multa de 13,34 UFICA, com acréscimo por exemplar excedente da autorização de 20,00 UFICA, por unidade de espécie constante da lista oficial de fauna brasileira ameaçada de extinção e do Anexo II da CITES.

Art. 41. Coletar material zoológico para fins científicos sem licença especial expedida pela autoridade competente:

I – multa de 1,36 UFICA, com acréscimos por exemplar excedente de 1/3 UFICA, por unidade;

II – multa de 1,36 UFICA, com acréscimos por exemplar excedente de 33,34 UFICA, por unidade de espécie constante da lista oficial de fauna brasileira ameaçada de extinção e do Anexo I da CITES;

III – multa de 1,36 UFICA, com acréscimos por exemplar excedente de 20,00 UFICA, por unidade de espécie constante da lista oficial de fauna brasileira ameaçada de extinção e do Anexo II da CITES.

Parágrafo único. Incorrem nas mesmas multas:

I – quem utilizar, para fins comerciais ou esportivos, as licenças especiais a que se refere este artigo;

II – a instituição científica, oficial ou oficializada, que deixar de dar ciência ao órgão público competente das atividades dos cientistas licenciados no ano anterior.

Art. 42. Praticar caça profissional no Município:

I – multa de 33,34 UFICA, com acréscimo por exemplar excedente de 3,40 UFICA, por unidade;

II – multa de 33,34 UFICA, com acréscimo por exemplar excedente de 68,02 UFICA, por unidade de espécie constante da lista oficial de fauna brasileira ameaçada de extinção e do Anexo I da CITES; e

III – multa de 33,34 UFICA, com acréscimo por exemplar excedente de 33,34 UFICA, por unidade de espécie constante da lista oficial de fauna brasileira ameaçada de extinção e do Anexo II da CITES.

Art. 43. Comercializar produtos e objetos que impliquem a caça, perseguição, destruição ou apanha de espécimes da fauna silvestre, multa de 6,8 UFICA, com acréscimo de 1,36 UFICA, por exemplar excedente.

Art. 44. Praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos:

I – multa de 3,4 UFICA a 13,60 UFICA, com acréscimo por exemplar excedente de 1,36 UFICA, por unidade;

II – multa de 3,4 UFICA a 13,60 UFICA, com acréscimo por exemplar excedente de 68,00 UFICA, por unidade de espécie constante da lista oficial de fauna brasileira ameaçada de extinção e do Anexo I da CITES; e

III – multa de 3,4 UFICA a 13,60 UFICA, com acréscimo por exemplar excedente de 34,01 UFICA, por unidade de espécie constante da lista oficial de fauna brasileira ameaçada de extinção e do Anexo II da CITES.

Parágrafo único. Incorre nas mesmas multas quem realiza experiência dolorosa ou cruel em animal vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos, quando existirem recursos alternativos

Art. 45. Provocar, pelo lançamento de efluentes líquidos ou carregamento de materiais, o perecimento de espécimes da fauna aquática existentes em rios, lagos, açudes, lagoas, balsas ou águas costeiras, multa de 34,01 UFICA a 6.802,72 UFICA

Parágrafo único. Incorre nas mesmas multas quem:

I – causar degradação em viveiros, açudes ou estações de aquicultura de domínio público;

II – explorar campos naturais de invertebrados aquáticos e algas, sem licença, permissão ou autorização da autoridade competente; e

III – fundear embarcações ou lançar detritos de qualquer natureza sobre bancos de moluscos ou corais, devidamente demarcados em carta náutica.

Art. 46. Praticar pesca profissional nos rios e lagoas, sem autorização do órgão competente, multa de 4,76 UFICA a 680,27 UFICA, com acréscimo de 0,068 UFICA, por quilo do produto da pescaria.

Art. 47. Pescar em período no qual a pesca seja proibida ou em lugares interditados por órgão competente, multa de 4,76 UFICA a 680,27 UFICA, com acréscimo de 0,068 UFICA, por quilo do produto da pescaria.

Parágrafo Único - Incorre nas mesmas multas quem:

I – pescar espécies que devam ser preservadas ou espécimes com tamanhos inferiores aos permitidos;

II – pescar quantidades superiores às permitidas ou mediante a utilização de aparelhos, apetrechos, técnicas e métodos não permitidos; e

III – transportar, comercializar, beneficiar ou industrializar espécimes provenientes da coleta, apanha e pesca proibida.

Art. 48. Pescar com a utilização de explosivos ou substâncias que, em contato com a água, produzam efeitos semelhantes, ou substâncias tóxicas, ou ainda, por outro meio proibido pela autoridade competente, multa de 4,76 UFICA a 680,27 UFICA, com acréscimo de 0,068 UFICA, por quilo do produto da pescaria.

Art. 49. Molestar de forma intencional toda espécie de cetáceo ou aves migratórias em águas costeiras ou que aportam no litoral, multa de 17,00 UFICA.

Art. 50. É proibida a importação ou a exportação de quaisquer espécies aquáticas, em qualquer estágio de evolução, bem como a introdução de espécies nativa ou exótica em corpos hídricos, sem autorização do órgão ambiental competente, multa de 20,40 UFICA a 340,14 UFICA.

Art. 51. Explorar campos naturais de invertebrados aquáticos e algas, bem como recifes de coral sem autorização do órgão ambiental competente ou em desacordo com a obtida, multa de 3,40 UFICA a 68,02 UFICA.

Art. 52. Introduzir de forma direta ou indireta espécies exóticas ao ecossistema hídrico local ou regional, causando interferência e até o comprometimento da sua ictiofauna, multa de 34,01 UFICA a 680,27 UFICA.

Seção II

DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES CONTRA A FLORA

Art. 53. Destruir ou danificar floresta considerada de preservação permanente, mesmo que em formação, ou utilizá-los com infringência das normas de proteção, multa de 10,20 UFICA a 340,13 UFICA, por hectare ou fração.

Art. 54. Cortar árvores em floresta considerada de preservação permanente, sem autorização da autoridade competente, multa de 10,20 UFICA a 34,01 UFICA, por hectare ou fração, ou 3,4 UFICA, por metro cúbico.

Art. 55. Causar dano direto ou indireto às Unidades de Conservação e às áreas de que trata o Plano Diretor, independentemente de sua localização, multa de 1,36 UFICA a 340,13 UFICA.

Art. 56. Provocar incêndio em mata ou floresta, multa de 10,20 UFICA por hectare ou fração queimada.

Art. 57. Fabricar, vender, transportar ou soltar balões que possam provocar incêndios nas florestas e demais formas de vegetação, em áreas urbanas ou qualquer tipo de assentamento humano, multa de 6,80 UFICA a 68,02 UFICA, por unidade.

Art. 58. Extrair de florestas de domínio público ou consideradas de preservação permanente, sem prévia autorização, pedra, areia, cal ou qualquer espécie de minerais, multa simples de 10,20 UFICA, por hectare ou fração.

Art. 59. Cortar ou transformar em carvão madeira de lei, assim classificada em ato do Poder Público, para fins industriais, energéticos ou para qualquer outra exploração, econômica ou não, em desacordo com as determinações legais, multa de 3,40 UFICA, por metro cúbico.

Art. 60. Receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição de licença do vendedor, outorgada pela autoridade competente, e sem munir-se da via que deverá acompanhar o produto até o final beneficiamento, multa Simples de 0,68 UFICA a 3,4 UFICA, por unidade, estêreo, quilo ou metro cúbico.

Parágrafo único. Incorre nas mesmas multas quem vende, expõe à venda, tem em depósito, transporta ou guarda madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem licença válida para todo o tempo da viagem ou do armazenamento, outorgada pela autoridade competente.

Art. 61. Impedir ou dificultar a regeneração natural de florestas ou demais formas de vegetação, multa de 2,04 UFICA, por hectare ou fração.

Art. 62. Podar, cortar, danificar, lesar ou maltratar, por qualquer modo ou meio, árvores ou plantas em logradouros públicos, multa de 3,40 UFICA, por árvore ou plantar.

Art. 63. Coletar, transportar, ou comercializar plantas ornamentais nativas silvestres, sem a devida autorização do órgão ambiental, - Multa de 0,34 UFICA a 3,40 UFICA por unidade.

Art. 64. Comercializar motosserra ou utilizá-la em floresta ou demais formas de vegetação, sem licença ou registro da autoridade ambiental competente, multa simples de 3,40 UFICA, por unidade comercializada.

Art. 65. Ingressar em Unidades de Conservação, conduzindo substâncias ou instrumentos próprios para caça ou para exploração de produtos ou subprodutos florestais, sem licença da autoridade competente, multa de 6,80 UFICA.

Art. 66. Destruir ou danificar florestas nativas ou plantadas ou vegetação fixadora de dunas, protetora de mangues, objeto de especial preservação, multa de 10,20 UFICA, por hectare ou fração.

Art. 67. Explorar área de reserva legal, florestas e formação sucessoras de origem nativa, tanto de domínio público, quanto de domínio privado, sem aprovação prévia do órgão ambiental competente, bem como da adoção de técnicas de condução, exploração, manejo e reposição florestal, multa de 0,68 UFICA a 2,04 UFICA, por hectare ou fração, ou por unidade, estêreo, quilo ou metro cúbico.

Art. 68. Desmatar, a corte raso, área de reserva legal, multa de até 10,20 UFICA, por hectare ou fração.

Art. 69. Fazer uso de fogo em áreas agropastoris sem autorização do órgão competente ou em desacordo com a obtida, multa de 6,80 UFICA, por hectare ou fração.

Seção III

DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES POR POLUIÇÃO

Art. 70. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora, multa de 6,80 UFICA a 340.136,00 UFICA.

§ 1º Incorre nas mesmas multas quem:

I – tornar uma área, urbana ou rural, imprópria para ocupação humana;

II – causar poluição atmosférica que provoque a retirada, ainda que momentânea, dos habitantes das áreas afetadas, ou que cause danos diretos à saúde da população;

III – causar poluição hídrica que torne necessária a interrupção do abastecimento público de água de uma comunidade;

IV – dificultar ou impedir o uso público das praias;

V – lançar resíduos sólidos, líquidos ou gasosos ou detritos, óleos ou substâncias oleosas em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou regulamentos;

VI – deixar de adotar, quando assim o exigir a autoridade competente, medidas de precaução em caso de risco de dano ambiental grave ou irreversível.

§ 2º As multas e demais penalidades de que trata este artigo serão aplicadas após laudo técnico elaborado pelo órgão ambiental competente, identificando a dimensão do dano decorrente da infração.

Art. 71. Executar pesquisa, a lavra ou extração de resíduos minerais sem a competente autorização, permissão, concessão ou licença ou desacordo com a obtida, multa de 34,00 UFICA a 6.800,00 UFICA, por hectare ou fração.

Parágrafo único. Incorre nas mesmas multas quem deixar de recuperar a área pesquisada ou explorada, nos termos da autorização, permissão, licença, concessão ou determinação do órgão competente.

Art. 72. Produzir, processar, embalar, importar, exportar, comercializar, fornecer, transportar, armazenar, guardar, ter em depósito ou usar produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou em seus regulamentos, multa de 34,00 UFICA a 6.800,00 UFICA.

§1º Incorre nas mesmas penas, quem abandona os produtos ou substâncias referidas no “caput”, ou utiliza em desacordo com as normas de segurança.

§2º Se o produto ou a substância for nuclear ou radioativa, a multa é aumentada ao quintuplo.

Art. 73. Iniciar obras ou atividade, construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar, em qualquer parte do território municipal, estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, ou contrariando as normas legais e regulamentos pertinentes, multa de 34,00 UFICA a 6.800,00 UFICA.

Art. 74. Disseminar doença ou praga ou espécies que possam causar danos à agricultura, à pecuária, à fauna, à flora ou aos ecossistemas, multa de 34,00 UFICA a 13.600,00 UFICA.

Art.75. Alterar ou promover a conversão de qualquer item em veículos ou motores novos ou usados, que provoque alterações nos limites e exigências ambientais previstas em lei, multa de 3,40 UFICA a 68,00 UFICA, por veículo, e correção da irregularidade.

Seção IV

DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES CONTRA O ORDENAMENTO URBANO E O PATRIMÔNIO CULTURAL

Art. 76. Destruir, inutilizar ou deteriorar bem especialmente protegido por lei, por ato administrativo ou por decisão judicial ou arquivo, registro, museu, biblioteca, pinacoteca, instalação científica ou similar protegido por lei, por ato administrativo ou por decisão judicial, multa de 68,00 UFICA a 3.401,00 UFICA.

Art. 77. Alterar o aspecto ou estrutura de edificação ou local especialmente protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial, em razão de seu valor paisagístico, ecológico, turístico, artístico, histórico, cultural, religioso, arqueológico, etnográfico ou monumental, sem autorização da autoridade competente ou em desacordo com a concedida, multa de 68,00 UFICA a 1.360,00 UFICA.

Art.78. Promover construção em solo não edificável, ou no seu entorno, assim considerado em razão de seu valor paisagístico, ecológico, artístico, turístico, histórico, cultural, religioso, arqueológico, etnográfico ou monumental, sem autorização da autoridade competente ou em desacordo com a concedida, multa de 68,02 UFICA a 680,27 UFICA.

Art. 79. Pichar, grafitar ou por qualquer meio conspurcar monumento urbano, ou edificação pública ou privada, multa de 6,8 UFICA a 340,13 UFICA.

Parágrafo único. Se o ato for realizado em monumento ou coisa tombada, em virtude de seu valor artístico, arqueológico ou histórico, a multa é aumentada em dobro.

Art. 80. Deixar, o comerciante, de apresentar declaração de estoque e valores oriundos de comércio de animais silvestres, multa de 1,36 UFICA, por unidade em atraso.

Seção V

DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA AMBIENTAL MUNICIPAL

Art. 81. Descumprir, sem justo motivo, termo de compromisso ou cronograma ajustado com órgão ambiental, multa de 2,72 UFICA a 272,10 UFICA.

Parágrafo único. Na hipótese de existência de multa específica prevista em termo de compromisso ou de ajustamento ambiental, prevalecerá a multa de maior valor.

Art. 82. Danificar, culposa ou dolosamente, equipamento dos órgãos ambientais municipais, multa de 3,40 UFICA a 204,08 UFICA, sem prejuízo da obrigação de indenizar os danos causados, nos termos da lei.

Art. 83. Desrespeitar ou desacatar agente fiscalizador do órgão ambiental municipal, multa de 1,70 UFICA a 102,04 UFICA.

Art. 84. Impedir ou, de qualquer modo, dificultar a ação de fiscalização do órgão ambiental municipal, multa de 1,70 UFICA a 102,04 UFICA.

Art. 85. Deixar de prestar ao órgão ambiental municipal informações exigidas pela legislação pertinente ou prestar informações falsas, distorcidas, incompletas ou modificar relevante dado técnico solicitado, multa de 1,70 UFICA a 680,27 UFICA.

Art. 86. Deixar de cumprir as deliberações ou resolução do Conselho Municipal de Meio Ambiente e Saneamento, em razão do exercício de atividade social e ou econômica efetiva ou potencialmente degradadora do meio ambiente, multa de 3,40 UFICA a 340,13 UFICA.

Seção VI

DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES COMETIDAS EXCLUSIVAMENTE EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

Art. 87. Introduzir em unidade de conservação espécies alóctones, multa de 12,76 UFICA a 638,09 UFICA.

§1º Excetuam-se do disposto neste artigo as áreas de proteção ambiental, as florestas nacionais, as reservas extrativistas e as reservas de desenvolvimento sustentável, bem como os animais e plantas necessários à administração e às atividades das demais categorias de unidades de conservação, de acordo com o que se dispuser em regulamento e no plano de manejo da unidade.

§2º Nas áreas particulares localizadas em refúgios de vida silvestre, monumentos naturais e reservas particulares do patrimônio natural podem ser criados animais domésticos e cultivadas plantas considerados compatíveis com as finalidades da unidade, de acordo com o que dispuser o seu plano de manejo.

Art. 88. Violar as limitações administrativas provisórias impostas às atividades efetiva ou potencialmente causadoras de degradação ambiental nas áreas delimitadas para realização de estudos com vistas à criação de unidade de conservação, multa de 9,57 UFICA a 6.380 UFICA.

Parágrafo único. Incorrem nas mesmas multas quem explora a corte raso a floresta ou outras formas de vegetação nativa nas áreas definidas no *caput*.

Art. 89. Realizar pesquisa científica, envolvendo ou não coleta de material biológico, em unidade de conservação, sem a devida autorização, quando esta for exigível, multa de 3,20 UFICA a 63,80 UFICA.

§1º A multa será aplicada em dobro caso as atividades de pesquisa coloquem em risco demográfico as espécies integrantes dos ecossistemas protegidos.

§2º Excetuam-se do disposto neste artigo as áreas de proteção ambiental e reservas particulares do patrimônio natural, quando as atividades de pesquisa científica não envolverem a coleta de material biológico.

Art. 90. Explorar comercialmente produtos ou subprodutos não madeireiros, ou ainda serviços obtidos ou desenvolvidos a partir de recursos naturais, biológicos, cênicos ou culturais em unidade de conservação sem autorização do órgão gestor da unidade ou em desacordo com a obtida, quando esta for exigível, multa de 9,57 UFICA a 638,09 UFICA.

Parágrafo único. Excetuam-se do disposto neste artigo as áreas de proteção ambiental e reservas particulares do patrimônio natural.

Art. 91. Explorar ou fazer uso comercial de imagem de unidade de conservação sem autorização do órgão gestor da unidade ou em desacordo com a recebida, multa de 31,90 UFICA a 12.761 UFICA.

Parágrafo único. Excetuam-se do disposto neste artigo as áreas de proteção ambiental e reservas particulares do patrimônio natural.

Art. 92. Realizar liberação planejada ou cultivo de organismos geneticamente modificados em áreas de proteção ambiental, ou zonas de amortecimento das demais categorias de unidades de conservação, em desacordo com o estabelecido em seus respectivos planos de manejo, regulamentos ou recomendações da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança – CTNBio, multa de 9,57 UFICA a 6.380 UFICA.

§1º A multa será aumentada ao triplo se o ato ocorrer no interior de unidade de conservação de proteção integral.

§2º A multa será aumentada ao quádruplo se o organismo geneticamente modificado, liberado ou cultivado irregularmente em unidade de conservação, possuir na área ancestral direto ou parente silvestre ou se representar risco à biodiversidade.

§3º O Poder Executivo estabelecerá os limites para o plantio de organismos geneticamente modificados nas áreas que circundam as unidades de conservação até que seja fixada sua zona de amortecimento e aprovado o seu respectivo plano de manejo.

Art. 93. Realizar quaisquer atividades ou adotar conduta em desacordo com os objetivos da unidade de conservação, o seu plano de manejo e regulamentos, multa de 3,19 UFICA a 63,80 UFICA.

Art. 94. Causar dano direto ou indireto a unidade de conservação, multa de 1,28 UFICA a 638,08 UFICA.

Art. 95. Penetrar em unidade de conservação conduzindo substâncias ou instrumentos próprios para caça, pesca, ou para exploração de produtos ou subprodutos florestais e minerais, sem licença da autoridade competente, quando esta for exigível, multa de 6,38 UFICA a 63,80 UFICA.

Parágrafo único. Incorre nas mesmas multas quem penetrar em unidade de conservação cuja visitação pública ou permanência sejam vedadas pelas normas aplicáveis ou ocorram em desacordo com a licença da autoridade competente.

Seção VII

DAS OUTRAS INFRAÇÕES E SANÇÕES AMBIENTAIS

Art. 96. Causar, por poluição da água, do ar ou do solo, incômodo ou danos materiais ou morais a terceiros, multa de 2,55 UFICA a 319 UFICA, se o infrator for pessoa física, e de 5,10 UFICA a 12.761 UFICA, se o infrator for pessoa jurídica.

Art. 97. Poluir o ar por emissão proveniente de fonte fixa ou móvel, multa de 6,38 UFICA a 638 UFICA.

Art. 98. Poluir o ar por queima de material de qualquer natureza ao ar livre, multa de 0,63 UFICA a 63,80 UFICA.

Art. 99. Poluir o ar por lançamento de resíduos gasosos ou de material particulado proveniente de fontes fixas ou móveis, multa de 6,38 UFICA a 3.190 UFICA.

Art. 100. Poluir o solo por lançamento de resíduos sólidos ou líquidos, multa de 6,38 UFICA a 3.190 UFICA.

Art. 101. Poluir, por qualquer forma ou meio, o solo ou corpos hídricos dificultando ou impedindo, ainda que temporariamente, o seu uso por terceiros, multa de 6,38 UFICA a 6.380 UFICA.

Art. 102. Causar degradação ambiental que provoque erosão, deslizamento, desmoronamento ou modificação nas condições hidrográficas ou superficiais, multa de 6,38 UFICA a 6.380 UFICA.

Art. 103. Dispor, guardar ou ter em depósito, ou transportar resíduos sólidos em desconformidade com a regulamentação pertinente, multa de 6,38 UFICA a 11,96 UFICA.

Art. 104. Poluir a água ou o solo por vazamento de óleo ou outros hidrocarbonetos, multa de 6,38 UFICA a 63.808 UFICA.

Art. 105. Causar incômodo ou danos materiais à vizinhança com águas ou ar poluídos, multa de 3,19 UFICA a 9,57 UFICA.

Art. 106. Descumprir qualquer preceito estabelecido em leis estaduais de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente, para as quais não haja cominação específica, multa de 2,76 UFICA a 276 UFICA por obrigação descumprida.

Capítulo IV

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 107. As multas aplicadas com base nesta Lei poderão ter a sua exigibilidade suspensa, mediante a celebração de Termo de Compromisso Ambiental – TCA, a critério do Secretário Municipal de Meio Ambiente e sob a homologação do Conselho Municipal de Meio Ambiente e Saneamento, obrigando-se o infrator à adoção de medidas específicas para fazer cessar a degradação ambiental, sem prejuízo das demais medidas necessárias ao atendimento das exigências impostas pelas autoridades competentes.

§1º O Termo de Compromisso Ambiental – TCA, com força de título executivo extrajudicial, conterá, obrigatoriamente:

I – o nome, a qualificação e o endereço das partes compromissadas e dos respectivos representantes legais;

II – o prazo de vigência do compromisso que, em função da complexidade das obrigações nele fixadas, poderá variar entre o mínimo de noventa dias e o máximo de três anos, devendo, em caso de prorrogação – que não poderá ser superior a um ano – prever a aplicação de multa específica para cada cláusula descumprida;

III – a descrição detalhada de seu objeto, o valor do investimento previsto e o cronograma físico de execução e de implantação das obras e serviços exigidos, com metas trimestrais a serem atingidas;

IV – as multas que podem ser aplicadas à pessoa física ou jurídica compromissada, cujo valor não poderá ser superior ao valor do investimento previsto, e os casos de extinção do compromisso, em decorrência do não cumprimento das obrigações nele pactuadas, sem prejuízo da possibilidade de o órgão ambiental exigir garantias reais ou fidejussórias para assegurar o cumprimento de obrigação;

V – o foro competente para dirimir litígios entre as partes.

§2º A protocolização de pedido de celebração de Termo de Compromisso Ambiental – TCA pelo infrator não suspende a apuração de infrações ambientais, nem a aplicação das sanções estabelecidas nesta Lei, nem o exime da responsabilidade de pagamento do respectivo passivo ambiental.

§3º O infrator apresentará projeto técnico de reparação do dano.

§4º O órgão ambiental poderá dispensar o infrator da apresentação de projeto técnico, na hipótese em que a reparação não o exigir.

§5º Cumpridas integralmente as obrigações assumidas pelo infrator, conforme avaliação a critério do órgão ambiental, a multa poderá ser reduzida em até 90 % do valor total, por ato do Secretário Municipal de Meio Ambiente, sob homologação do Conselho Municipal de Meio Ambiente e Saneamento.

§6º O Termo de Compromisso Ambiental – TCA poderá estipular a conversão parcial ou total das multas aplicadas em serviços de interesse ambiental ou na realização de obras de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente, independente do dever de reparar o dano ambiental promovido.

§7º Persistindo a irregularidade ou revelando-se a atitude do infrator como meramente paliativa ou procrastinatória, serão cobradas as multas aplicadas no auto de infração, acrescidas das multas que vierem a serem fixadas no Termo de Compromisso Ambiental – TCA.

Art. 108. Fica revogada a Lei Municipal nº 5.419/1993 e demais disposições em contrário.

Art. 109. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 28 de dezembro de 2023.

Wladimir Garotinho
- Prefeito -

Lei nº 9.429, de 20 de dezembro de 2023.

Institui a Campanha “Dezembro Verde” – Não Ao abandono de Animais no Município de Campos dos Goytacazes.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES DECRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º. Fica instituída a Campanha “Dezembro Verde” – Não ao abandono de animais no Município de Campos dos Goytacazes.

Art. 2º. A instituição do “Dezembro Verde” tem como objetivo:

I – Consientizar a população de que o abandono de animais é crime, além de ser ato cruel que pode condenar o animal abandonado à morte;

II – Dar maior visibilidade ao tema, estimulando a prevenção ao abandono de animais, empregando recursos visuais de impacto e demais recursos que se julgar necessários e eficientes;

III- Contribuir para melhoria dos indicadores relativos ao abandono de animais,e

IV – Ampliar o nível de resolução das ações direcionadas ao abandono de animais por meio de ações integradas envolvendo protetores de animais população, órgãos públicos e organizações que atuam na área. Essas ações serão realizadas em diferentes âmbitos, e no âmbito midiático se darão por meio de recursos educativos, redes de comunicação blitz de panfletagem, outdoors e todos os meios que se julgar eficientes para o sucesso da campanha;